





# Дело № 1-262/2022 (1-1078/2021;)

Номер дела: **1-262/2022 (1-1078/2021;)**

УИН: **27RS0004-01-2021-009429-08**

Дата начала: **27.12.2021**

Дата рассмотрения: **01.03.2022**

Суд: **Индустриальный районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Александров С.В.**

Статьи УК: **161**

**Стороны по делу (третьи лица)**

| Вид лица | Лицо | Перечень статей | Результат |
|---|---|---|---|
| Защитник (адвокат) | Хориашвили С.В. | | |
| | Школьный Владимир Константинович | Статьи УК: 161 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор |

**Движение дела**

| Наименование события | Результат события | Основания | Дата |
|---|---|---|---|
| Регистрация поступившего в суд дела | | | 27.12.2021 |
| Передача материалов дела судье | | | 28.12.2021 |
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | Назначено судебное заседание | | 28.12.2021 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 10.01.2022 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 02.02.2022 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 10.02.2022 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.02.2022 |

| | | |
|---|---|---|
| Судебное заседание | Постановление приговора | 01.03.2022 |
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | | 11.03.2022 |
| Дело оформлено | | 16.09.2022 |
| Дело передано в архив | | 16.09.2022 |

## Акты

Дело № 1-262/2022

(27RS0004-01-2021-009429-08)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 01 марта 2022 года

Индустриальный районный суд г. Хабаровска в составе председательствующего по делу судьи С.В. Александрова, при ведении протокола судебного заседания секретарем Ю.А. Белой, А.В. Лященко, Е.С. Павленко, с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Индустриального района г. Хабаровска А.Э. Головиной, Г.А. Ворощенко, потерпевшего ФИО14, его представителя ФИО7, подсудимого ФИО1, защитника – адвоката ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации – ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, проживающего в <адрес>-3, окончившего 9 классов общеобразовательной школы, в браке не состоящего, детей не имеющего, неработающего, военнообязанного, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Индустриальным районным судом <адрес> по п. «г» ч.3 ст.158, п. «в,г» ч.3 ст.158 УК РФ окончательно к лишению свободы на срок 3 года, на основании ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 3 года;

- ДД.ММ.ГГГГ Хабаровским районным судом <адрес> по п. «а,в» ч.2 ст.161 УК РФ к лишению свободы на срок 3 года, на основании ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 4 года, задержанного ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ содержащегося под домашним арестом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащегося под стражей;

задержанного и содержащегося под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

установил:

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с <данные изъяты> находился в тамбуре подъезда № <адрес> в <адрес>, где увидел на шее у ранее незнакомого ФИО14 золотую цепь 585 пробы, стоимостью <данные изъяты> рублей, принадлежащую последнему, после чего у него возник преступный корыстный умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, а именно вышеуказанной золотой цепи с шеи потерпевшего ФИО14, реализуя который, осознавая, что его действия очевидны для ФИО14 и носят открытый характер, умышленно, из корыстных побуждений, открыто, без применения насилия, рывком руки сорвал с шеи золотую цепь 585 пробы, тем самым похитил чужое имущество, которое удерживая при себе, скрылся с места совершения преступления, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО14 материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления не признал, суду показал, что указанного преступления не совершал, на стадии предварительного расследования оговорил себя в совершении преступления, так как находился под воздействием лекарственных препаратов, в дальнейшем от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования, оглашенных по ходатайству в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, следует, что вину в совершении преступления он не признает в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ после <данные изъяты> он со своим приятелем ФИО9 шел мимо <адрес> в <адрес>. Навстречу ему шел пожилой мужчина с двумя собаками, который был одет в белую футболку с полосками на груди и шорты серого цвета. Данный мужчина поинтересовался у него, почему он без футболки, он ответил, что жарко. Содержание данного разговора он сообщил ФИО9, с которым вскоре сел на лавочку, расположенную напротив 6 подъезда во дворе указанного дома. Около <данные изъяты> они увидели указанного мужчину, который шел в указанный подъезд данного дома. Когда мужчина стал открывать дверь в данный подъезд, ФИО9 ничего ему не говоря, направился к данному мужчине, а он остался сидеть на лавочке. Спустя некоторое время он увидел ФИО9, который набирал домофон около входной двери в подъезд № данного дома. Затем он отвернулся, в дальнейшем ФИО10 на прежнем месте не заметил, вскоре увидел, как ФИО11 быстрым шагом вышел из подъезда, подходя к лавочке, побежал, после чего он побежал за ним. В дальнейшем они разошлись по своим делам. Спустя некоторое время в его присутствии ФИО9 продал цепочку мужчине в районе ТЦ «ЭВР» за 10000 рублей. По просьбе ФИО9 он оговорил себя ранее в совершении преступления с целью помочь ему избежать уголовной ответственности (<данные изъяты>).

Показания, данные подсудимым на стадии предварительного расследования, признаются судом достоверными в той части, в которой не противоречат установленным судом обстоятельствам дела, поскольку в этой части его показания согласуются с другими доказательствами по делу. При этом показания подсудимым даны в соответствии с требованиями норм УПК РФ, в связи с чем являются допустимыми доказательствами.

Непризнание подсудимым вины в совершении преступления расценивается судом, как способ защиты, не противоречащий законодательству Российской Федерации.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями потерпевшего ФИО14, данными им в ходе дознания и подтвержденными в суде, из которых следует, что он является инвалидом <данные изъяты> по зрению. На шее он носил золотую цепь 585 пробы, стоимостью <данные изъяты> рублей, на цепи висел кулон. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 05 минут он зашел в подъезд № <адрес> в <адрес>, за ним зашел парень, который положил свою руку ему на шею и резко дернул за цепь. Физической боли от этих действий он не испытал. Данный парень резко открыл дверь подъезда и убежал, а он обнаружил отсутствие на шее цепи с кулоном. После этого он вышел на улицу и начал кричать о том, что его обокрали, рассказал своему соседу обстоятельства хищения своего имущества. Сосед ему сообщил, что видел парня, который выбегал из подъезда, сам побежал за ним, через некоторое время вернулся, сообщил, что не смог догнать. О хищении он сообщил своему внуку ФИО12, сообщил в полицию. ДД.ММ.ГГГГ кулон от цепи был ему возвращен <данные изъяты>

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями представителя потерпевшего ФИО7, данными ею в ходе дознания и подтвержденными в суде, из которых следует, что у ФИО14 плохое зрение. Падчерица ФИО14 – ФИО13 подарила на день рождение ФИО14 золотую цепь «панцирного плетения» весом 8 грамм, с золотым кулоном весом 3 грамма. Данные украшения ФИО14 всегда носил на шее. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ей стало известно, что у ФИО14 неизвестный сорвал с шеи золотую цепь, о чем тот сообщил своему внуку (<данные изъяты>).

- оглашенными на основании ч.6 ст.281 УПК РФ показаниями несовершеннолетнего свидетеля ФИО12, данными им в ходе дознания, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО14 пошел выгуливать собак, через <данные изъяты> вернулся и сообщил о том, что у него похитили имущество, по его просьбе он вызвал сотрудников полиции (<данные изъяты>).

- оглашенными по ходатайству в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО9, данными им в ходе дознания, и подтвержденными им в суде, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> он со своим приятелем ФИО1 находился на лавочке во дворе <адрес> в <адрес>. ФИО1 сказал ему, что он пошел, не сказав куда. В этом время он оставался на лавочке. Спустя примерно <данные изъяты> ФИО1 бежал в его сторону, сказал, что нужно убегать. Испугавшись, он побежал со ФИО1, который в дальнейшем ему сообщил, что похитил у мужчины золотую цепочку, показал ему эту цепь. По просьбе ФИО1 он ходил с ним в район ТЦ «Южный парк», где тот подходил к незнакомому мужчине, после чего у ФИО1 появилось 10000 рублей, которые, как сообщил ему ФИО1 он выручил от продажи похищенной золотой цепи. Данными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению (<данные изъяты>).

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО9 и подсудимым ФИО1, согласно которому свидетель ФИО9 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он был одет в зеленую футболку, темные шорты и черные кроссовки, ФИО1 был одет в темные шорты, темные кроссовки, футболку он повесил себе на шорты и шел с голым торсом. Находясь во дворе <адрес> по у. Ворошилова в <адрес> именно ФИО1 ходил к указанному дому в момент его разговора по телефону, затем видел, как ФИО1 бежал к нему, он побежал с ним, опередил ФИО1 (<данные изъяты>

- оглашенными по ходатайству с согласия сторон в связи с неявкой показаниями свидетеля ФИО18 данными им в ходе дознания, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 30 минут он видел, как за потерпевшим в подъезд № <адрес> в <адрес> зашел парень лет двадцати, высокого роста с короткой стрижкой в футболке белого цвета и шортах черного цвета, который затем вышел и быстрым шагом направился в сторону <адрес> ним вышел потерпевший с криком о помощи, сообщил ему, что данный парень сорвал у него с шеи цепь. На просмотренной видеозаписи за ДД.ММ.ГГГГ с внешних камер видеонаблюдения магазина «Пеликан» по адресу <адрес>, изображен парень, бегущий вторым, который ДД.ММ.ГГГГ зашел в подъезд № <адрес> в <адрес> за ФИО14, через некоторое время выбежал, после чего ФИО14 ему сообщил о хищении с шеи последнего золотой цепи. Опознал парня по одежде, росту, цвету волос <данные изъяты>

- оглашенными по ходатайству с согласия сторон в связи с неявкой показаниями свидетеля ФИО13, данных ею в ходе дознания, из которых следует, что в <данные изъяты> она подарила ФИО14 золотую цепь 585 пробы, стоимостью 20000 рублей с кулоном, стоимостью <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> от племянника ФИО12 ей стало известно, что в подъезде № <адрес> неизвестный парень сорвал с шеи ФИО14 вышеуказанную золотую цепь с кулоном и скрылся (<данные изъяты>

- оглашенными по ходатайству с согласия сторон в связи с неявкой показаниями свидетеля ФИО15 данных им в ходе дознания, из которых следует, что он является оперуполномоченным ОСО УР УМВД России по <адрес>. По поступившему сообщению о хищении имущества ФИО14 им установлено наличие камер видеонаблюдения на фасаде магазина по адресу <адрес>, при просмотре видеозаписей с которых он обнаружил, что около <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ со стороны <адрес> в <адрес> пробегали ФИО9 и ФИО1, одетый в серую футболку и черные шорты. ФИО9 и ФИО1 были доставлены в отдел полиции (<данные изъяты>

- оглашенными по ходатайству с согласия сторон в связи с неявкой показаниями свидетеля ФИО16 данных ею в ходе дознания, из которых следует, что она является директором ООО «Гурме» - магазина «Пеликан» по адресу <адрес>. На фасаде данного здания и в торговом зале установлены камеры видеонаблюдения, видеозапись с которых за ДД.ММ.ГГГГ была выдана по требованию сотрудника полиции на ДВД-диск (<данные изъяты>

- оглашенными по ходатайству с согласия сторон в связи с неявкой показаниями свидетеля ФИО17, данных ею в ходе дознания, из которых следует, что она является старшим следователем СО ОП № УМВД России по <адрес>. По сообщению о хищении имущества ФИО14 ею проводился осмотр места происшествия, в ходе которого был обнаружен кулон, установлены очевидцы преступления, приметы лица, причастного к хищению чужого имущества (<данные изъяты>).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при осмотре подъезда № <адрес> в <адрес> и участка местности около указанного подъезда обнаружен кулон, изъят след обуви (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен кулон (<данные изъяты>

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО16 изъят ДВД-диск с записью с камер видеонаблюдения за ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов, согласно которому с участием подсудимого осмотрены видеозаписи на ДВД-диске, на которых, как показал подсудимый зафиксировано, как пробегал ФИО9, а за ним пробегал он сам. Однако из подъезда № <адрес> в <адрес> выбегал ФИО9, а он сидел в это время на лавочке, потом побежал вслед за ФИО9 (<данные изъяты>

- вещественным доказательством, которым признан ДВД-диск с видеозаписью (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов с участием свидетеля ФИО18, согласно которому осмотрены видеозаписи на ДВД-диске, на которых свидетель ФИО18 указал на ФИО1, как на лицо, которое заходило, а затем выбегало из подъезда <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО14 изъят кулон (<данные изъяты>), который согласно протоколу осмотра осмотрен <данные изъяты>, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (<данные изъяты>

- иными документами, которыми признаны: заявление ФИО14 о привлечении к уголовной ответственности лица, похитившего принадлежащее ему имущество; сообщение о происшествии; явка с повинной; сообщение ООО «Городской Ломбард» о стоимости 1 грамма золота 585 пробы; сообщение ювелирного магазина «Карат» ИП ФИО19 о стоимости 1 грамма золота 585 пробы; выписка из официального сайта Центрального Банка России о стоимости 1 грамма золота (<данные изъяты>

Оценив вышеуказанные исследованные доказательства в совокупности, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимого в совершении преступления.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч.1 ст.161 УК РФ, как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.

Утверждение подсудимого о самооговоре себя в совершении преступления по просьбе свидетеля ФИО9 до возбуждения уголовного дела, суд признает несостоятельным, данным с целью избежать уголовной ответственности, поскольку факт самооговора подсудимого не подтверждается какими-либо доказательствами. О наличии каких-либо неприязненных отношений между свидетелями и подсудимым, ни сам подсудимый, ни свидетели не ссылались.

Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимого свидетелями в совершении преступления, суду не представлено, материалы уголовного дела таких данных также не содержат.

Доводы подсудимого о том, что в момент совершения преступления он находился под воздействием психотропных веществ, вследствие чего не мог понимать общественный характер своих действий и разумно руководить ими, опровергается заключением комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (том <данные изъяты>

Поведение в судебном заседании подсудимого не вызывает у суда сомнений в его способности осознавать характер и степень общественной опасности содеянного, способности правильно понимать ход происходящих событий, значение своих действий и разумно руководить ими, в связи с чем, с учетом выводов заключения комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (том <данные изъяты>) суд признает его вменяемым.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает состояние здоровья подсудимого, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления против собственности, отнесенного уголовным законом к категории средней тяжести, данные о личности виновного, характеризующегося посредственно, замеченного в злоупотреблении алкогольными напитками и в общении с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, ранее судимого, имеющего постоянное место жительства, на учете в психиатрическом диспансере не состоящего, с ДД.ММ.ГГГГ состоящего на учете с наркологическом диспансере с диагнозом синдром зависимости от каннабиноидов, психостимуляторов, учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, возраст подсудимого, его семейное положение.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, оснований для применения отсрочки отбывания наказания, не имеется.

Принимая во внимание изложенное, а также фактические обстоятельства дела, установленные судом, тяжесть содеянного, вышеприведенные данные о личности подсудимого, суд считает, что имеются основания для назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы на определенный срок и приходит к выводу, что исправление подсудимого невозможно без реального отбывания данного вида наказания, в связи с чем оснований для применения положений ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Какие-либо исключительные обстоятельства, позволяющие применить при назначении наказания положения ст.64 УК РФ, отсутствуют.

С учетом фактических обстоятельств совершенного умышленного преступления, способа его совершения, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения преступления, характера и размера наступивших последствий, которые не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности преступления, наряду с данными о личности подсудимого, суд не находит оснований применить положения ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Также не находит суд оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ и замены лишения свободы принудительными работами, поскольку принудительные работы не обеспечат восстановление социальной справедливости и исправление подсудимого.

С учетом данных о личности подсудимого, совершившего преступление в отношении престарелого потерпевшего в период испытательного срока по двум приговорам суда, что свидетельствует о стойкости его противоправного поведения (том <данные изъяты>), суд считает необходимым на основании ч.4 ст.74 УК РФ отменить условное осуждение по приговору Индустриального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и по приговору Хабаровского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, назначить окончательное наказание по правилам ст.70 УК РФ.

Отбывание лишения свободы подсудимому в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии общего режима, так как им совершены тяжкие преступления, преступление средней тяжести, и ранее лишение свободы он не отбывал.

Вопрос о дальнейшем нахождении вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Учитывая, что в исковом заявлении не указано конкретное лицо, к которому заявлены исковые требования, суд приходит к выводу, что гражданский иск в уголовном деле не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

На основании ч.4 ст.74 УК РФ отменить в отношении ФИО1 условное осуждение по приговорам: Индустриального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Хабаровского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Применить положения ст.70 УК РФ путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытых частей наказания по приговорам: Индустриального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Хабаровского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде содержания под стражей сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего меру пресечения отменить.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок лишения свободы время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: кулон – считать переданным законному владельцу; ДВД-диск с видеозаписью хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд, через Индустриальный районный суд г.Хабаровска в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайства, заявленные с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.

Судья С.В. Александров

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».